

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

- 2849** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 27 de julio de 2026, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 25 de junio de 2019 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y el Cabildo Insular de La Gomera para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera suscribieron, en fecha de 25 de junio de 2019, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar infraestructuras hidráulicas en la isla de La Gomera, que se concretan en las siguientes actuaciones: “Bombeo para la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Hermigua”, “Red de Saneamiento zona baja de La Quebrada. Las Casas. Agulo”, “Acondicionamiento general de la EDAR de Vallehermoso y entorno” y “Construcción de EDAR en Temocodá y Chipude”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Las citadas actuaciones fueron declaradas de interés regional y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica, de 4 de diciembre de 2018, para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma.

Segundo.- Que en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Convenio, celebrada el 17 de diciembre de 2021, por parte del Consejo Insular de Aguas de La Gomera se informó del estado de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio.

A la vista de dicha exposición, la Comisión de Seguimiento acordó, dada la situación de la actuación, iniciar el trámite para prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración hasta un máximo de cuatro (4) años, extendiendo la misma hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, siempre que esta fuese anterior a dicha fecha.

Con lo expuesto, se justifica la necesidad de acordar una prórroga de vigencia del citado Convenio por el máximo legal permitido de 4 años, pasando de la fecha actual de finalización de 30 de junio de 2022 a la fecha de 30 de junio del año 2026, lo cual redundará en favor del cumplimiento de los objetivos acordados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias) y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

Esta modificación tiene sustento legal en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual permite acordar a las partes una prórroga de hasta un máximo legal de cuatro (4) años adicionales.

Con lo expuesto, las partes han acordado modificar la cláusula novena del Convenio de Colaboración, a los efectos de proceder a extender su prórroga hasta la fecha de 30 de junio del año 2026.

Tercero.- Con fecha 30 de mayo de 2022, se suscribe Adenda al Convenio suscrito, con fecha 4 de diciembre de 2018, por el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica y la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma, acordándose por ambas partes una prórroga del Convenio de 4 años, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2026.

Cuarto.- Con fecha 23 de enero de 2026, se remitió a la Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre la propuesta de Adenda al Convenio.

Quinto.- En dicho informe se detalla el estado actual de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio para cada isla, incluyendo para cada una las incidencias reportadas por los Cabildos Insulares, así como la propuesta de modificación del Anexo I y la solicitud de nueva prórroga por un plazo de dos años adicionales para poder finalizar las actuaciones aún en ejecución o sin comenzar.

Sexto.- Con fecha 20 de abril de 2026 se firma la segunda Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento en dicha comunidad autónoma.

Séptimo.- Con fecha 29 de junio de 2026 se firma la segunda Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial) y el Cabildo de la Gomera donde se amplía el plazo de duración del mismo hasta 30 de junio de 2028.

A los anteriores antecedentes les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Segunda.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que en virtud al Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, asume las competencias que en materia de planificación territorial y aguas tenía la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo las competencias en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, y de conformidad con el artículo 1.1 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril, es, por tanto, el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en materia de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias. Por lo cual, su Consejero está facultado para suscribir, en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias el mencionado Convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 25 de julio de 2019 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y Planificación Territorial, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, y el Cabildo Insular de La Gomera para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2026.- El Secretario General Técnico, Antonio Elías López Gulías.

ANEXO

ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 25 DE JUNIO DE 2019 ENTRE LA ANTIGUA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, ACTUAL CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, Y EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.

En La Gomera, a 29 de junio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Miranda Medina, en calidad de Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), actuando en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir convenios de cooperación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1.8.1990), en su redacción actual.

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y previa autorización del Consejo de Gobierno Insular, otorgada en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2019.

EXPONEN

I.- Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera suscribieron, en fecha de 25 de junio de 2019, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar infraestructuras hidráulicas en la isla de La Gomera, que se concretan en las siguientes actuaciones: “Bombeo para la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Hermigua”, “Red de Saneamiento zona baja de La Quebrada. Las Casas. Agulo”, “Acondicionamiento general de la EDAR de Vallehermoso y entorno” y “Construcción de EDAR en Temocodá y Chipude”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Las citadas actuaciones fueron declaradas de interés regional y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica, de 4 de diciembre de 2018, para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma.

II.- Que en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Convenio, celebrada el 17 de diciembre de 2021, por parte del Consejo Insular de Aguas de La Gomera se informó del estado de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio.

A la vista de dicha exposición, la Comisión de Seguimiento acordó, dada la situación de la actuación, iniciar el trámite para prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración hasta un máximo de cuatro (4) años, extendiendo la misma hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, siempre que esta fuese anterior a dicha fecha.

Con lo expuesto, se justifica la necesidad de acordar una prórroga de vigencia del citado Convenio por el máximo legal permitido de 4 años, pasando de la fecha actual de finalización de 30 de junio de 2022 a la fecha de 30 de junio del año 2026, lo cual redunda en favor del cumplimiento de los objetivos acordados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias) y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

Esta modificación tiene sustento legal en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual permite acordar a las partes una prórroga de hasta un máximo legal de cuatro (4) años adicionales.

Con lo expuesto, las partes han acordado modificar la cláusula novena del Convenio de Colaboración, a los efectos de proceder a extender su prórroga hasta la fecha de 30 de junio del año 2026.

III.- El 26 de enero de 2022, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera solicita, mediante escrito remitido a esta Dirección General, la necesidad de formalizar la prórroga del Convenio suscrito entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, de 25 de junio de 2019, que finaliza el 30 de junio de 2022, para poder dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el mismo, y que fue acordada en Comisión de Seguimiento del Convenio, celebrada el 17 de diciembre de 2021.

IV.- Con fecha 30 de mayo de 2022, se suscribe Adenda al Convenio suscrito, con fecha 4 de diciembre de 2018, por el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica y la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma, acordándose por ambas partes una prórroga del Convenio de 4 años, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2026.

V.- La modificación del periodo de vigencia inicial fijado en el Convenio de Colaboración desde la fecha de 30 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2026 tiene como efecto la modificación del punto 2 de la cláusula quinta del Convenio de Colaboración a los efectos de que el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera continúe cumpliendo con su obligación de presentar las cuentas justificativas anuales, haciéndolo extensivo a los periodos anuales objeto de prórroga en que se amplía la duración del Convenio de Colaboración. De esta manera la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias podrá dar cumplimiento de la obligación de justificación de la subvención contraída ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.

VI.- Con fecha 23 de enero de 2026, se remitió a la Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre la propuesta de Adenda al Convenio.

VII.- En dicho informe se detalla el estado actual de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio para cada isla, incluyendo para cada una las incidencias reportadas por los Cabildos Insulares, así como la propuesta de modificación del Anexo I y la solicitud de nueva prórroga por un plazo de dos años adicionales para poder finalizar actuaciones aún en ejecución o sin comenzar.

ESTADO CONVENIO:

La actuación en Hermigua se encuentra en ejecución. La actuación en el término municipal de Agulo está finalizada sin justificar. La actuación “Acondicionamiento general de la EDAR de Vallehermoso y entorno” está justificada con un importe de 66.888,56 euros superior al asignado de 56.925,63 euros. Pequeño cambio en la denominación. La otra actuación en Vallehermoso “Construcción de EDAR en Temocodá y Chipude” sin comenzar. El Ayuntamiento de Vallehermoso propone ejecutar solo la EDAR de Temocodá: “Depuradora de Aguas Residuales en el asentamiento rural de Temocodá. Término municipal Vallehermoso”.

PROPUESTA ADENDA:

La actuación en el término municipal de Vallehermoso: “Acondicionamiento general de la EDAR de Vallehermoso” está finalizada y justificada. Ajustar denominación a la de proyecto.

De acuerdo con la propuesta efectuada por el Ayuntamiento de Vallehermoso respecto a la actuación “Construcción de EDAR en Temocodá y Chipude”, ejecutar solo la EDAR de Temocodá, pasando la actuación a denominarse “Depuradora de Aguas Residuales en el asentamiento rural de Temocodá”. El plazo de las obras de esta actuación es de 8 meses y actualmente se encuentra en proceso de licitación.

VIII.- Con fecha 20 de abril de 2026 se firma la segunda Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento en dicha comunidad autónoma.

Por las razones expuestas, a petición de ese Consejo Insular de Aguas, y con la conformidad de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, se hace necesario suscribir una Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración a los efectos de articular las modificaciones acordadas.

CLÁUSULAS**Primera.- Modificación del Convenio.**

Se modifica el Anexo I relativo a las actuaciones, quedando de la siguiente manera:

ISLA	TÉRMINO MUNICIPAL	BLOQUE FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
LA GOMERA	HERMIGUA	Saneamiento de aguas residuales	Bombeo para la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Hermigua,	167.089,68€
	AGULO	Saneamiento de aguas residuales	Red de Saneamiento zona baja de la Quebrada, Las Casas, Agulo	89.088,94€
	VALLEHERMOSO	Saneamiento de aguas residuales	Acondicionamiento general de la EDAR de Vallehermoso.	56.925,63€
	VALLEHERMOSO	Saneamiento de aguas residuales	Depuradora de Aguas Residuales en el asentamiento rural de Temocodá.	443.992,30€
Total LA GOMERA				757.096,55€

Segunda.- Modificación de la cláusula novena relativa a la vigencia.

“El Convenio tendrá una duración hasta 30 de junio de 2022, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, si esta fuese anterior.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar su prórroga por un periodo de otros cuatro años, formalizando la Adenda a tal fin.

Del mismo modo, en cualquier momento anterior a la finalización de la prórroga anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de dos años adicionales”.

Tercera.- Prórroga.

Los efectos de la presente Adenda del Convenio de Colaboración se extenderán desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2028.

Cuarta.- Eficacia de la Adenda de prórroga y modificación.

La Adenda de prórroga y modificación no conlleva incremento del gasto ni genera nuevo compromiso económico para el Gobierno de Canarias. El resto del clausulado se mantiene en idénticos términos.

Y adquirirá eficacia con carácter previo a la finalización del plazo de vigencia, en cumplimiento del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben la presente Adenda de prórroga y modificación del Convenio en el lugar y fecha señalados en el encabezado.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda Medina.- El Presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.